



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1362 del 27/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 del 05/08/2026

PROPOSTA N. 2216 del 31/07/2026

OGGETTO: Servizi di noleggio delle luminarie e di allestimento tecnico nell'ambito delle feste patronali 2026. CIG BBD93EF334. Liquidazione fattura n. 38_26 del 21/07/2026

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il decreto sindacale n. 1 del 02/02/26 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 20/05/2026 è stato dato indirizzo allo scrivente dirigente per la programmazione e realizzazione delle feste patronali lametinae INSIEME 2026;
- con determinazione dirigenziale n. 201 del 29/05/2026, (R.G. n.837 del 29/05/2026), si è proceduto, in esecuzione della predetta deliberazione, all'affidamento, ai sensi dello art. 50, comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 dei servizi di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggi delle luminarie e di allestimento tecnico (noleggio, copertura transenne e gruppo elettrogeno) di palchi all' Operatore Economico *Le Pera Stefano S.R.L.* partita IVA 03337660785, con sede in Via Madonna Dell'arco 31/B Mangone (CS) per un importo di euro € 55.000,00, oltre ad IVA, per l'importo complessivo di euro 67.100,00 imputando la somma nel seguente modo:
 - euro 60.000,00 sul capitolo 1522/1, piano dei conti n. 1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026 ;
 - euro 7.100,00 sul capitolo 1522/0, piano dei conti n. 1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026 ;

Considerato che

- il predetto operatore economico: LE PERA Stefano SRL, ha presentato *fattura elettronica n. documento FATTPA 38_26 del 21/07/2025*, acquisita in pari data al prot. N° 58865, per l'importo complessivo di euro 67.100,00 -IVA inclusa, relativa ai servizi resi, accettata dal RUP ;
- ai sensi dell' art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, e' stato richiesto il DURC risultato regolare, con scadenza di validita' al 25/09/2026, in atti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n.36/2023, il Responsabile del Progetto (RUP) è lo scrivente dirigente ing. Pasqualino Nicotera per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

Verificato che i servizi, così come descritti in premessa, sono stati regolarmente svolti, nel rispetto dei termini previsti, per come risulta dal certificato di regolare esecuzione a firma dello scrivente Rup.

Dato atto della regolarità dell'impegno della spesa;

Determinata così, la somma certa e liquida da pagare;

Attestato:

-che il sottoscritto RUP che ha curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto, conferma di non trovarsi con riferimento all' assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

-di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/05/.2026 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028 –Approvazione";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 ad oggetto ""Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 227, Dlgs n. 267/2000 esercizio 2025";

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita', legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Dato atto che

-il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
-il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:

Di liquidare, all'.O.E. *Le Pera Stefano S.R.L.* partita IVA 03337660785, con sede in Via Madonna dell'Arco 31/B, 87050 Mangone (CS), in persona del legale rappresentante p.t., la somma di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), per i servizi di noleggio delle luminarie e di allestimento tecnico, nell'ambito delle feste patronali 2026., tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. documento *FATTPA 38_26 del 21/07/2025*, acquisita in pari data al prot. N° 58865, e di versare all'Erario l'IVA pari ad euro 12.100,00 (dodicimilacentο virgola zero zero) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

Di prelevare la somma totale occorrente pari ad euro 67.100,00- IVA inclusa, con imputazione sui capitoli n. 1522/1, piano dei conti n. 1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026 (per € 60.000,00) e n. 1522/0, piano dei conti 1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026 (per € 7.100,00), come da determina dirigenziale n. 201 del 29/05/2006 (R.G. n.837 del 29/05/2026)

Di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti consequenziali;

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita', legittimita'e correttezza dell'azione amministrativa;

Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di di finanza pubblica.

Di disporre

-la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicita' legale;
-la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2216 del 31/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 26/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 322 del 05/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5233	1	1-405-1	LE PERA STEFANO S.R.L.	60.000,00
2026	5234	1	1-406-1	LE PERA STEFANO S.R.L.	7.100,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 27/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.